

被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)による意見陳述に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その申出は、あらかじめ検察官にしなければならない。
- イ. 裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることができるが、刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させることはできない。
- ウ. 刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その陳述は、犯罪事実の認定のための証拠とはならない。
- エ. 刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述と刑事訴訟法第316条の38第1項による意見の陳述のいずれの場合であっても、その陳述は、量刑資料にはなり得る。
- オ. 刑事訴訟法第292条の2第1項による意見の陳述では、法律の適用についての意見を述べることはできないから、被害者等は、被告人が受けるべき刑罰について、「法律上、なし得る限りの最も重い刑罰に処してください。」と述べてはならない。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

(参照条文) 刑事訴訟法

第292条の2第1項 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。

第316条の38第1項 裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士から、事実又は法律の適用について意見を陳述することの申出がある場合において、審理の状況、申出をした者の数その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公判期日において、第293条第1項の規定による検察官の意見の陳述の後に、訴因として特定された事実の範囲内で、申出をした者がその意見を陳述することを許すものとする。

No164

被害者等による意見陳述

正答率

H25-38

正解

5

19%

ア 正しい

292条の2第2項、316条の38第2項。292条の2第1項による意見の陳述（被害者等の心情等に関する意見の陳述）の申出は、あらかじめ、検察官にしなければならない（292条の2第2項）。また、316条の38第1項による意見の陳述（事実・法律の適用に関する被害者参加人等の意見の陳述）の申出は、あらかじめ、陳述する意見の要旨を明らかにして、検察官にしなければならない（316条の38第2項）。これは、被害者参加人等による意見の陳述が適正に行われるためには、検察官において、被害者参加人等の要望を十分に把握するなど、被害者参加人等との間で事前に十分な意思疎通を図る必要があるからである。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい ★

292条の2第7項。裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、相当でないとき、292条の2第1項による意見の陳述（被害者等の心情等に関する意見の陳述）の場合には、意見の陳述に代え意見を記載した書面を提出させ、又は意見の陳述をさせないことができる。他方、316条の38第1項による意見の陳述（事実・法律の適用に関する被害者参加人等の意見の陳述）においては、意見陳述の制限の規定はあるものの（316条の38第3項）、書面を提出させることができる旨の規定はない。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

292条の2第9項、316条の38第4項。292条の2第1項による意見の陳述（被害者等の心情等に関する意見の陳述）は、犯罪事実の認定のための証拠とすることができない（292条の2第9項）。また、316条の38第1項による意見の陳述（事実・法律の適用に関する被害者参加人等の意見の陳述）は、証拠とはならない（316条の38第4項）。これは、被害者参加人等による意見陳述は主張としてなされるものであるからである。したがって、本記述は正しい。

エ 誤っている

292条の2第9項は、292条の2第1項による意見の陳述（被害者等の心情等に関する意見の陳述）は、「犯罪事実の認定のための証拠とすることができない」と規定している。この規定の反対解釈から、292条の2第1項による意見陳述を量刑資料の1つとすることは可能であるとされている。他方、肢ウの解説で述べたように、316条の38第1項による意見の陳述（事実・法律の適用に関する被害者参加人等の意見の陳述）は、主張としてなされるものであり、証拠とはならず（316条の38第4項）、量刑資料にもならないとされる。したがって、本記述は誤っている。

オ 誤っている

292条の2第1項は、「被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述」とある。「被害に関する心情」とは、被害を受けたことで抱くに至った気持ちをいい、「被告事件に関する意見」とは、被害に関する心情を含む被告事件に関連する考えや所見をいう。「被告事件に関する意見」には、被害感情、被害者の立場から見た事件の評価、量刑についての意見、被告人に対する要望・忠告などが当たるとされる。そして、本記述の、「法律上、なし得る限りの最も重い刑罰に処してください。」とは、量刑についての意見といえ、被害者等はこれを述べるができる。したがって、本記述は誤っている。

以上により、誤っている記述はエとオであり、したがって、正解は肢5となる。